

0005306-71.2017.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes contra a Flora

Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 19/02/2022

... da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005306-71.2017.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005306-71.2017.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes contra a Flora

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Ofício, Boletim de Ocorrência - 624/2017 - DEL. POL. UBATUBA, 829/2017 - 3ª Cia/PAMB - 2º Pelotão Policiamento Ambiental de Ubatuba, 5847/2017 - 3ª Cia/PAMB - 2º Pelotão Policiamento Ambiental de Ubatuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antonio Soares dos Santos

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

ANTONIO SOARES DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nos artigos 38-A e 48, ambos da Lei nº 9.605/98.

Segundo a denúncia e o que consta nos autos de inquérito policial, no mês de setembro de 2017, na Rua Marfim, nº 360, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado danificou vegetação nativa secundária do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, bem como impediu a regeneração natural da vegetação.

Boletim de Ocorrência Ambiental e Auto de Infração acostados a fls. 06/12.

Laudo pericial juntado a fls. 36/39.

A denúncia foi recebida no dia 01º de fevereiro de 2018 (fls. 48/49).

Em audiência, foi apresentada proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, a qual foi prontamente aceita pelo acusado, e conseqüentemente, homologada (fls. 68/69).

Ocorre que o acusado não comprovou o cumprimento das condições impostas, bem como não apresentou qualquer justificativa para tanto, de modo que o referido benefício foi revogado (fls. 108).

Defesa escrita a fls. 124/125.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 131).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, bem como foi decretada a revelia do acusado, eis que o mesmo, embora devidamente citado (fls. 65), alterou seu endereço e não informou nos autos, não comparecendo na audiência designada (fls. 267/268 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos narrados na denúncia, pugnou pela procedência da ação, bem como discorreu sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 272/276).

A Defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória, postulou pela improcedência da ação com a consequente absolvição do acusado (fls. 285/286).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PROCEDENTE.

A materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas. Senão vejamos.

O acusado não foi ouvido na fase inquisitorial pois não foi localizado (fls. 40/41), bem como não foi interrogado em Juízo, eis que, embora devidamente citado (fls. 65), alterou seu endereço e não informou nos autos, não comparecendo na audiência de instrução designada, tornando-se, por conseguinte, revel (fls. 267/268).

O Policial Militar Luis Carlos Valerio relatou que, na data dos fatos, diligenciou no local e constatou o desmatamento em área de aproximadamente 255m², consistente em vegetação do tipo Floresta Alta de Restinga, em estágio médio de regeneração, fora de área de preservação permanente e fora de Unidade de Conservação. Afirmou, ainda, que observou a existência de uma edificação em ponto de laje, bem como frisou que o acusado foi identificado como autor da degradação, tendo sido lavrado consequentemente o respectivo Auto de Infração Ambiental.

O Policial Militar Marcio da Silva Rodrigues apresentou versão coesa e harmônica àquela prestada por seu colega de farda, ressaltando que, no local dos fatos, havia uma construção inacabada, bem como que a vegetação desmatada tratava-se de Floresta Alta de Restinga em estágio médio de regeneração.

Deve-se ressaltar que, como toda testemunha os policiais militares assumem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, ficando sujeitos, como quaisquer outras pessoas, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.

Seus depoimentos valem não pela condição que ostentam, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-los. Desse modo, não se pode acolher a alegação, feita frequentemente, de que o testemunho de policiais não pode embasar a condenação.

Ressalto, aliás, que seria um tanto contraditório que o Estado dotasse os seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa, sem conferir crédito às suas versões quando chamados a prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Nesse sentido:

"Crime ambiental. Pesca predatória (art. 34, parágrafo único, II, L. 9.605/98). Preliminares inconsistentes. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de oitiva do acusado para revogação do sursis. Prescrição inócurrenente. Mérito. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Ambientais. Confissão judicial. Validade. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento adequado, com oportuna substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Apelo improvido." (TJSP - Apelação 0002112-79.2008.8.26.0383, 4ª Câmara de Direito Criminal Rel. Luis Soares de Mello, j. 26/01/2016).

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. Imposição de regime inicial fechado. Necessidade. Incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com nova redação dada pela Lei nº 11.464/07. Alegação de inconstitucionalidade da norma afastada." (TJSP - Apelação 0000445-74.2014.8.26.0439, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

Desse modo, analisando o conjunto probatório amalhado nos autos, o auto de infração e boletim de ocorrência ambiental de fls. 06/12, os depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, em especial o relato feito pelos policiais militares em Juízo, bem como o laudo pericial acostado a fls. 36/39, o qual apontou que: "Tratava-se de uma área localizada Rua marfim, nº 360, Ressaça, no Município de Ubatuba/SP. Quando da realização dos exames periciais, no dia 07/11/2017, foi constatada construção de alvenaria em ponto de laje. Conforme o Boletim de Ocorrência Ambiental de nº 18092017005847, datado de 18/09/2017, tratava-se de terreno onde houve desmatamento em vegetação secundária de floresta alta de restinga em estágio médio de regeneração, fora de área de preservação permanente e fora de unidade de conservação, em área equivalente a 0,02553ha, mediante desmatamento e construção de alvenaria em ponto de laje medindo 5m x 9m. Imagens de satélite (presentes no BO Ambiental) mostram que no local havia vegetação em estágio médio de regeneração", torna-se inexorável o reconhecimento da procedência da presente ação.

Demonstrada, portanto, a PROCEDÊNCIA da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena base, de ambos os delitos, no mínimo legal, tornando-as definitivas, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, ou de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no tocante ao delito previsto no artigo 38-A da Lei nº 9.605/98; e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com relação ao crime previsto no artigo 48 da referida lei.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que

autorizem a fixação de valor mais elevado (cf. Artigo 60, do Código Penal).

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena em regime aberto, conforme disposto no artigo. 33, §2º, alínea c, do Código Penal e poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR ANTONIO SOARES DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 38-A da Lei nº 9.605/98; e ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo 48 da Lei nº 9.605/98. Os crimes foram cometidos em concurso material, de sorte que o cumprimento das penas privativas de liberdade deve ser cumulativo.

Considerando-se que o réu atende ao disposto no artigo 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser estipulada pelo D. Juízo das Execuções, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, e em prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente na presente data, a ser depositado junto ao D. Juízo das Execuções.

Caso sejam descumpridas as penas substitutivas, não se exclui a possibilidade de o Juízo competente fixar condições específicas para o sentenciado.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do defensor nomeado, de acordo com os atos praticados (fls. 89).

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 19 de fevereiro de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA